

국무회의의 심의를 거친 교육공무원임용령 일부개정령을 이에 공포한다.

대 통 령 문 재 인 

2021년 6월 22일

국 무 총 리 김 부겸

국 무 위 원
교육부장관 유은혜

●대통령령 제31786호

교육공무원임용령 일부개정령

교육공무원임용령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제6항 각 호 외의 부분 중 “각종 학교와 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제20조제1항 각 호의 학교”를 “각종 학교”로 한다.

제7조의 제목 “(보직관리의 기준)”을 “(보직 등 관리의 원칙)”으로 하고, 같은 조에 제7항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑦ 법 제17조제3항에서 “제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 법 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 경우

⑧ 법 제17조제3항에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

1. 파면·해임: 10년
2. 강등: 9년
3. 정직: 7년
4. 감봉·견책: 5년

제8조제1항 중 “「공무원채용 신체검사 규정」”을 “「공무원 채용 신체검사 규정」”으로 한다.

부 칙

이 영은 2021년 6월 23일부터 시행한다.

◇개정이유 및 주요내용

성 비위를 저지른 교원으로부터 학생을 보호하기 위하여 대통령령으로 정하는 사유로 징계처분을 받은 교원이 5년 이상 10년 이하의 기간 동안 학급을 담당하는 교원으로 배정될 수 없도록 하는 내용으로 「교육공무원법」이 개정(법률 제17657호, 2020. 12. 22. 공포, 2021. 6. 23. 시행)됨에 따라 학급을 담당하는 교원으로 배정될 수 없는 징계처분의 사유를 성폭력범죄나 성희롱 등으로 정하고, 학급을 담당하는 교원으로 배정될 수 없는 기간을 파면·해임의 경우 10년, 강등의 경우 9년 등으로 징계처분의 종류에 따라 구분하여 정하려는 것임.

<법제처 제공>